

1500151-29.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente o local dos fatos, já conhecido nos meios policiais por ser 'ponto de venda drogas', a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendidos, bem como a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500151-29.2022.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500151-29.2022.8.26.0580 - 2022/000899

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. BRUNO HENRIQUE RIBEIRO, qualificado nos autos (fl. 5), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo e mantinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 11 (onze) porções de crack, de peso líquido total de 1,330 g (um grama e trezentos e trinta miligramas) [fls. 215/217].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fls. 213/214).

O acusado foi notificado (fl. 247) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 252/253), a denúncia foi recebida (fls. 256/257).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado (fl. 272).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia e da d. Defensora, pela absolvição (fl. 272).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelos laudos periciais (fls. 15/17 e 126/128), bem como pelo relatório técnico referente aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 134/210).

Na fase policial o acusado aduziu que reside na cidade de Echaporã e faz uso contínuo de drogas. Que há cerca de 15 (quinze) dias, pediu uma moto emprestada a seu amigo, para vir até a cidade de Assis, não contando a finalidade da viagem. Que em Assis, dirigiu-se até uma biqueira chefiada por 'Marcelinho', onde deixou a motocicleta, recebendo a quantia de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em drogas, destinadas à comercialização. Que as drogas iam sendo retiradas aos poucos, na medida da venda. Que 'Marcelinho' lhe deu um aparelho celular 'pretinho', que era por onde ele determinava os locais para a venda da droga. Que as drogas eram retiradas na casa de Marcelinho, localizada na Rua Pompeia, nº 145, Vila Progresso. Que desde que chegou a Assis está dormindo na casa abandonada onde fora preso pelos policiais militares. Que como estava em dívida com 'Marcelinho', por ser usuário de drogas, não viu outra saída para adimplir a obrigação, que não começar a vender drogas para ele. Que mostrada uma fotografia de 'Marcelinho', o indiciado reconhece sem sombras de dúvidas como sendo a pessoa de quem pega as drogas (fl. 5). Em Juízo o acusado aduziu que estava em posse de todas as drogas, porém eram para consumo pessoal. Na data dos fatos, veio de Echaporã para Assis, dirigindo uma motocicleta, e que estava com um pouco de dinheiro. Foi até o local dos fatos para usar drogas. Quando acabou o dinheiro, o réu vendeu a 'moto' para usar mais drogas. Jamais viria de Echaporã para praticar o tráfico de drogas em Assis, pois 'não pode sair de uma cidade e vender drogas em outra, já que existe uma regra para esse serviço'. Estava com uma menina quando os policiais militares chegaram no local, e prontamente o interrogado aduziu que estava na posse de 12 (doze) 'balas' e R\$ 80,00 (oitenta reais). Nega que estava praticando o tráfico de drogas e reafirma que estava no local por duas semanas somente para usar as drogas. Foi obrigado pelos policiais a fazer aquelas afirmações no interrogatório prestado na polícia. Tem passagem pela polícia por assalto e furto. Não conhecia os policiais da abordagem. Trabalhava com construção antes dos fatos. Nunca passou por nenhum tratamento pelo uso excessivo de drogas. Mora com a mulher e suas três filhas (fl. 272).

O Policial Militar Rodrigo obtemperou que estava em patrulhamento, na modalidade de motocicleta. Já é de conhecimento do depoente o local dos fatos pela prática do tráfico de drogas. Quando o acusado percebeu a presença do depoente no local, correu para dentro de uma residência abandonada, a qual, aparentemente, o réu usava para vender e usar drogas. Durante a abordagem, na posse do réu, foram encontradas cinco porções de crack idênticas, pronta para o comércio, a quantia de R\$ 87,00 (oitenta e sete reais) em notas picadas, e dois celulares, sendo um da marca LG, de cor preta, e outro da marca Samsung, de cor prata. No interior do imóvel foram localizadas mais seis porções das drogas embaladas da mesma forma. O acusado afirmou que era de Echaporã, mas fazia duas semanas que estava nesta cidade para traficar o entorpecente e 'levantar um dinheiro'. O réu mencionou que pegava a droga com o 'Marcelinho', residente na Rua Pompéia, nº 145. O acusado disse, ainda, que 'Marcelinho' pegaria a motocicleta do réu por R\$ 1.500,00 e entregaria, como forma de pagamento, drogas para o denunciado revendê-las naquela localidade. O réu reconheceu a foto de 'Marcelinho' quando mostrada a ele. O próprio acusado indicou onde estava guardado o restante da droga. Desde o início da abordagem, o réu confessou que estava praticando o tráfico de drogas. 'Marcelinho' chama-se Marcelo Santos Rodrigues de Almeida e é bastante conhecido, por ser um forte traficante na cidade de Assis (fl. 272).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Vinícius (fl. 272).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente o local dos fatos, já conhecido nos meios policiais por ser 'ponto de venda drogas', a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendidos, bem como a apreensão de dinheiro e de dois aparelhos celulares com conteúdo que bem demonstra a finalidade de mercancia.

Destaca-se, ainda, a confissão extrajudicial do acusado, com riqueza de detalhes (cf. fl. 5).

Vale ressaltar que a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque a confissão de autoria vale, não pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJMG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.2. Passo à dosimetria da pena.

O acusado possui maus antecedentes (processo nº 0008227-47.2014.8.26.0047) e é reincidente (ação penal nº 0008561-52.2012.8.26.0047 - execução de pena nº 0001179-38.2016.8.26.0509; ação penal nº 1500880-44.2018.8.26.0047 - execução de pena nº 0000203-83.2021.8.26.0047; ação penal nº 0012948-92.2012.8.26.0344 - execução de pena nº 0013705-60.2018.8.26.0996) - cf. Certidões de fls. 50/62.

Logo, fixa-se a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes.

Em seguida, em razão da reincidência, a reprimenda é elevada em 1/4 e diminuída em 1/6, em virtude da confissão, ora considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do E. STJ.

Vale ressaltar que Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação da Súmula 545 - confissão espontânea - ainda que durante o interrogatório na fase policial, ou durante o interrogatório na fase judicial, o réu tenha negado o cometimento do delito, uma vez que as declarações feitas pelo

réu, durante o momento da abordagem policial, foram utilizadas para fundamentar a condenação (cf. Habeas Corpus nº 460.446 - MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 1º/9/2018).

No mesmo diapasão:

Com efeito, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, embora o agente tenha negado qualquer envolvimento com o delito ao prestar depoimento na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, reconheceu ser o autor da prática delitiva a três agentes policiais, sendo que as suas declarações foram sopesadas na formação do juízo condenatório, tendo sido consignado, inclusive, que o réu indicou que parte da res furtiva estaria em sua residência, o que permitiu a recuperação de tais bens. Se a confissão informal do réu pode servir de sustentáculo para a condenação penal, desde que seja corroborada por outros elementos probatórios, forçoso reconhecer que tal manifestação justifica, igualmente, a incidência da atenuante de pena do art. 65, III, "d", do Código Penal (STJ, HC n. 358.744/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2016). Por fim, os maus antecedentes e a reincidência desautorizam a aplicação causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar BRUNO HENRIQUE RIBEIRO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude dos maus antecedentes e da reincidência, bem como da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo.

Os maus antecedentes, a reincidência e o montante da pena corporal desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, a fim de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra, mormente em virtude dos maus antecedentes e da reincidência.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro e dos aparelhos celulares apreendidos - em favor da União (fl. 13).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À d. Defensora nomeada, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA